

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3742/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด เพชรบูรณ์
นาย ณรงค์ เรือนแพ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 63, มาตรา 290

ผู้ตายเข้าชกต่อยกับจำเลยจนเป็นเหตุให้ทั้งสองฝ่ายล้มลงบนพื้นผู้ตายหมดสติ
แน่นิ่งไปโดยมิได้ลุกขึ้นมาอีกจำเลยลุกขึ้นมาได้ก็เข้าทุบที่ขมับผู้ตายอีก 3 ถึง 4 ที่ มี
ผู้นำผู้ตายส่งโรงพยาบาล แต่ผู้ตายตายก่อนจะถึงโรงพยาบาลแสดงว่าผู้ตายถึงแก่
ความตายเนื่องจากถูกจำเลยทำร้ายแม้ได้ความว่าผู้ตายมีโรคหัวใจและความดัน
โลหิตอยู่ก่อนและมีเพียงแผลถลอกที่ศอกขวา เข่าขวาและขาซ้าย ก็ไม่เป็นเหตุให้รับ
ฟังว่า ผู้ตายถึงแก่ความตายโดยมิใช่เกิดจากการทำร้ายของจำเลย เพราะการทำร้าย
ของจำเลยเป็นผลให้เกิดการกระทบกระเทือนร่างกายและจิตใจของผู้ตายอย่าง
รุนแรง เป็นเหตุให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตล้มเหลวขาดเลือดไปเลี้ยงหัวใจอย่าง
เฉียบพลัน ความตายจึงเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของจำเลย การกระทำของ
จำเลยจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 วรรคหนึ่ง จำคุก 6 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 4 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุก 4 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี 8 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า คดีวันเกิดเหตุจำเลยเมาสุราขว้างปาเศษอาหารในร้านที่เกิดเหตุและไม่ยอมชำระค่าสุราอาหารเป็นเหตุให้มีการพุดจาระหว่างนายสุรพลกับจำเลย แม้ผู้ตายจะเข้ามาในร้านขณะการพุดจาเรื่องที่จำเลยไม่ยอมชำระค่าสุราอาหารยุติไปแล้วก็ตาม แต่ก็ทำให้ผู้ตายอยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อผู้ตายทราบเรื่องจากนายสุรพลแล้วและพูดว่าคนทำมาหากินไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ซึ่งเป็นการวิจารณ์ความประพฤติอันไม่สมควรของจำเลย จำเลยจึงด่าผู้ตายว่าอายเหี้ย อ้วนเป็นคนเสือกและทำร้ายผู้ตายโดยการกระโดดถีบท้องผู้ตาย แสดงว่า จำเลยทราบดีถึงความประพฤติที่ไม่ถูกต้องสมควรของตนอยู่แล้วจึงโกรธที่ผู้ตายซึ่งเป็นคนนอกมาวิจารณ์การกระทำของตน เป็นเหตุให้จำเลยเข้าทำร้ายผู้ตายดังกล่าว จำเลยจึงเป็นผู้ก่อเหตุทำร้ายผู้ตายก่อนเมื่อผู้ตายเข้าชกต่อยกับจำเลยจนเป็นเหตุให้ทั้งสองฝ่ายล้มลงบนพื้นผู้ตายหมดสติแน่นิ่งไปโดยมิได้ลุกขึ้นมาอีก จำเลยลุกขึ้นมาได้ก็เข้าหุบที่ขมับผู้ตายอีก 3 ถึง 4 ที่ หลังจากนั้นนายสุรพลนำผู้ตายส่งโรงพยาบาลแล้ว

ได้รับความจากนายเกรียงยศ มุกปักษาเจริญแพทย์เวรประจำโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
ผู้รับตัวผู้ตายไว้เบิกความว่าขณะรับตัวนั้นผู้ตายถึงแก่กรรมแล้ว แสดงว่าผู้ตายตาย
ก่อนจะถึงโรงพยาบาล กรณีจึงเห็นได้ชัดว่าผู้ตายถึงแก่ความตายเนื่องจากถูกจำเลย
ทำร้าย แม้ได้ความว่าผู้ตายมีโรคหัวใจและความดันโลหิตอยู่ก่อนและมีเพียงแผล
ถลอกที่ศอกขวา เข่าขวา และขาซ้ายก็ไม่ใช่เหตุให้รับฟังว่า ผู้ตายถึงแก่ความตาย
โดยมิใช่เกิดจากการทำร้ายของจำเลย เพราะการทำร้ายของจำเลยเป็นผลให้เกิด
การกระทบกระเทือนร่างกายและจิตใจของผู้ตายอย่างรุนแรง เป็นเหตุให้ระบบการ
หมุนเวียนโลหิตล้มเหลวขาดเลือกไปเลี้ยงหัวใจอย่างเฉียบพลัน ความตายจึงเป็นผล
โดยตรงจากการกระทำของจำเลย พยานหลักฐานจำเลยไม่มีน้ำหนักฟังหักล้างพยาน
หลักฐานโจทก์ พยานหลักฐานโจทก์มั่นคงฟังได้ว่า จำเลยกระทำผิดตามฟ้อง

พิพากษายืน

(วิฑูรย์ สุนทธีธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล-ไพศาล เจริญวุฒิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ